

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. DISA PRIMA MEDIKA
(RS PRIMA HUSADA MALANG)
No:**

**Dengan
BATAS MEDIA 99
No:**

PERJANJIAN Rujukan Pelayanan Kesehatan ini (selanjutnya disebut “**PERJANJIAN**”) dibuat dan ditandatangani di Malang pada **Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (22/05/2024)**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **ENDANG SUSILOWATI** sebagai Direktur Utama **PT. DISA PRIMA MEDIKA** didirikan berdasarkan Akta nomor 26 tanggal 28 (Dua Puluh Delapan) November 2009 (Dua Ribu Sembilan), dibuat dihadapan Endang Merduwati, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-63604.AH.01.01. Tahun 2009 tertanggal 31 (Tiga Puluh Satu) Desember 2016 (Dua Ribu Enam Belas) 10 (RUPS) Perseroan Terbatas PT. Disa Prima Medika No 10 tanggal 16 (Enam Belas) 10 (Oktober) 2018 (Dua Ribu Delapan Belas) yang dibuat di hadapan Yudo Sigit Riswanto, S.H., Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang, selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit :

A. Rumah Sakit Prima Husada Malang dengan Izin Operasional Rumah Sakit No. 81201150815810001 tertanggal 17 Mei 2022 diwakili oleh dr. Nur Mazidah sebagai PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada yang beralamat di Jl. Banjararum Selatan No. 3 – 7 Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

B. Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dengan Izin Operasional Rumah Sakit No. 81201150815810004 tertanggal 20 September 2023 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS sebagai Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo yang beralamat di Jl. Raya Surabaya – Malang Km 54, Lemahbang, Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan.

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **EKO DWI YULIANTO** sebagai Pimpinan Batas Media 99 Malang yang berkedudukan di Jl. Kemantren 3 No 35 RT 11 RW 13, Bandungrejosari Kecamatan Sukun Kota Malang Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BATAS MEDIA 99 MALANG**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyusun perjanjian kerjasama.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Perseroan Terbatas yang mengelola Rumah Sakit adalah penyelenggara Layanan Kesehatan perorangan yang meliputi pelayanan Rawat Inap,

- Rawat Jalan dan gawat darurat serta pelayanan medis terkait lainnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku (**“Layanan Kesehatan”**).
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga penerbitan surat kabar online yang berada di wilayah Malang.

PASAL 1

PENGERTIAN

- (1) Peliputan berita adalah proses pengumpulan data dan informasi di lapangan yang dilakukan wartawan atau jurnalis. Proses ini bisa berupa pemantauan langsung dan pencatatan suatu peristiwa yang terjadi atau juga wawancara dengan sejumlah narasumber.
- (2) Medical Check Up adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, yang bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan, mengantisipasi gangguan kesehatan yang dapat berkembang menjadi penyakit dan penanganan segera jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya suatu kondisi khusus atau penyakit dan gangguan terkait kondisi fisik seseorang yang bisa dilakukan pada saat sebelum tenaga kerja diterima kerja, pemeriksaan berkala untuk karyawan minimal 1 (satu) tahun sekali dan pemeriksaan kesehatan khusus.

PASAL 2

LATAR BELAKANG

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Instansi Kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan untuk **PIHAK KEDUA**;
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga penerbitan surat kabar online dan narahubung dalam pelaksanaan Medical Check Up dan pelayanan kesehatan;
- (3) Setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam pelayanan kesehatan dan pemberitaan online.

PASAL 3

DASAR HUKUM

- (1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesehatan;
- (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- (3) Undang - Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial;
- (4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan;
- (5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

PASAL 4 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** bermaksud memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** dan melaksanakan serta menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit;
- (2) **PIHAK PERTAMA** mendukung publikasi rumah sakit dalam bentuk penerbitan artikel terkait rumah sakit yang sudah disepakati **PARA PIHAK**;
- (3) **PIHAK KEDUA** akan menghubungkan **PIHAK PERTAMA** dengan customer yang membutuhkan pelayanan Medical Check Up di wilayah kerja **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup dari perjanjian ini adalah sebagai berikut :

- (1) **PIHAK PERTAMA** bekerjasama terkait Medical Check Up dan pemberitaan online;
- (2) **PIHAK KEDUA**, narahubung dalam pelaksanaan Medical Check Up dan melakukan pemberitaan online.

PASAL 6 JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak tanggal 22 Mei 2024 dan akan berakhir pada tanggal 22 Mei 2027;
- (2) Kerjasama ini akan dievaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menghormati dan mengindahkan ketentuan – ketentuan yang berlaku di **KEDUA BELAH PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat dihentikan sebelum masa berlakunya, dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, selambat – lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pemberhentian tersebut dikehendaki.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan pemberitaan online dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan/konfirmasi dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Menerima pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang telah diberikan kepada pasien **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan perjanjian ini;
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. **PIHAK PERTAMA** memberikan pelayanan kesehatan dan/atau Medical Check Up dari rekomendasi **PIHAK KEDUA**;

-
- b. **PIHAK PERTAMA** memberikan jasa kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
 - (3) Hak **PIHAK KEDUA**
 - a. Berhak membuat artikel dan melakukan pemberitaan online dengan materi yang sudah disepakati **PARA PIHAK**;
 - (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan artikel online tentang rumah sakit dengan jenis artikel adalah softnews, berita even/kegiatan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan/konfirmasi dengan **PIHAK PERTAMA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** akan memberikan event Medical Check Up kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan;

PASAL 8 MUTU

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan layanan kesehatan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan Undang – Undang tentang Kesehatan;
- (2) Pemberitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 9 PROSEDUR PELAKSANAAN

- (1) Prosedur Medical Check Up
 - a. **PIHAK KEDUA** sebagai fasilitator event Medical Check Up, penghubung antara **PIHAK PERTAMA** dengan customer;
 - b. **PIHAK PERTAMA** melakukan Medical Check Up kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan;
- (2) Prosedur Pengelolaan Artikel
 - a. **PIHAK KEDUA** menerbitkan artikel berita atas kegiatan **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan.

PASAL 10 PEMBAYARAN

- (1) Biaya pelayanan kesehatan ditanggung oleh pasien **PIHAK KEDUA** yang dihitung berdasarkan tarif pelayanan kesehatan yang wajar sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku mengenai Standar Tarif Pelayanan Kesehatan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Tarif yang digunakan sesuai kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA** mengacu pada Surat Keputusan **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Biaya transfer antar bank akan menjadi tanggungan **PIHAK PERTAMA**;
- (4) Nomor Rekening yang akan digunakan untuk pembayaran tagihan klaim biaya pelayanan kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:

RS PRIMA HUSADA MALANG :

Nama Rekening : PT. Disa Prima Medika
Alamat : Banjararum Selatan No.3 Mondoroko, Singosari, Malang
Nomor Rekening : 368 - 3040700
Nama Bank : PT.Bank Central Asia Tbk
Cabang : KK Malang - Singosari
Kode SWIFT/IBAN : CENAIJJA

RS PRIMA HUSADA SUKOREJO :

Nama Rekening : PT Disa Prima Medika
Nomor Rekening : 144.00555.33324
Nama Bank : Mandiri
Cabang : Malang Soetoyo

- (5) Dalam hal terdapat perubahan nama dan/atau nomor rekening pembayaran yang diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan ke nomor rekening yang baru, setelah dilakukan penandatanganan Adendum PKS;
- (6) Dalam hal **PIHAK KEDUA** terlambat dalam melakukan pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan, maka **PIHAK KEDUA** akan melakukan pembayaran denda kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 1 % (satu persen) dari jumlah yang harus dibayarkan untuk setiap 1 (satu) bulan keterlambatan secara proporsional;
- (7) **PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan rincian pembayaran berupa bukti pembayaran dan rincian tagihan yang terbayar berdasarkan nomor tagihan dikirimkan melalui E-mail sebagai berikut :
RS PRIMA HUSADA MALANG : keuangan@malang.rs-primahusada.com
PT.DISAPRIMA MEDIKA : disaprimamedika@gmail.com
Wajib CC kepada E-mail maksimal 2 (dua) hari sejak pembayaran tagihan klaim pelayanan kesehatan.

**PASAL 11
KERAHASIAAN**

Bahwa **PARA PIHAK** dilarang untuk mengungkapkan dan harus mengambil semua langkah – langkah yang diperlukan berdasarkan penilaiannya untuk melindungi kerahasiaan dan menghindari pengungkapan atau penyalahgunaan Informasi Rahasia milik **PARA PIHAK** yang dipegang olehnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

**PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila tidak tercapai mufakat, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada Kantor Pengadilan Negeri Malang.

PASAL 13 FORCE MAJEURE

- (1) Pengertian *force majeure* dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu peristiwa yang terjadi di luar kemampuan masing – masing pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, meskipun pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian tersebut secara nyata bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan pihak tersebut, yaitu peristiwa – peristiwa yang termasuk tidak terbatas pada kejadian yang disebabkan oleh gempa bumi, banjir, angin topan, kilat, halilintar, pemogokan, demonstrasi, huru – hara, sabotase. Kerusuhan sosial berdasarkan perjanjian ini yang diakibatkan adanya Peraturan Pemerintah yang berwenang;
- (2) Apabila terjadi keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diadakan musyawarah oleh **KEDUA BELAH PIHAK**. Selanjutnya akan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang merupakan addendum dari Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN SANKSI

- (1) Apabila salah satu **PIHAK** melakukan Wanprestasi terhadap perjanjian ini, maka **PIHAK** lainnya berhak untuk mengirimkan Surat Teguran sebanyak 3 (tiga) kali;
- (2) Apabila Surat Teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak dihiraukan, maka Perjanjian Kerjasama ini dapat dihentikan secara sepihak;
- (3) Berhentinya Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal 9 dan atau ayat (2) Pasal ini, tidak menghapus kewajiban – kewajiban **PARA PIHAK** dan harus diselesaikan selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah berhentinya perjanjian ini;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah mufakat dan apabila tidak terjadi kesepakatan **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum dan memilih domisili hukum tetap tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Malang;
- (5) **PIHAK KEDUA** berhak untuk melakukan Pemutusan Perjanjian Sepihak apabila **PIHAK PERTAMA** telah terbukti melakukan malpraktik dan/atau kelalaian atas tindakan medis seperti penanganan, pemeriksaan, perawatan dan/atau pengobatan yang mengakibatkan kerugian bagi **PIHAK KEDUA**, maka segala biaya kerugian yang diderita oleh **PIHAK KEDUA** sepenuhnya ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** akibat kelalaian **PIHAK PERTAMA**;

PASAL 15 KORESPONDENSI

Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat bahwa semua hubungan surat menyurat dan permasalahan tentang operasional obyek perjanjian selama berlangsungnya perjanjian ini, melalui *contact person* :

1. PIHAK PERTAMA
PT. DISA PRIMA MEDIKA

Alamat : Banjararum Selatan No.7 Mondoroko, Kec.Singosari, Malang
 Up : Endang Susilowati
 HP/WA : (+62) 812 5299 885
 Email : disaprimamedika@gmail.com

	RS Prima Husada Malang	RS Prima Husada Sukorejo
Alamat	Banjararum Selatan No.7 Mondoroko, Kec. Singosari, Kab. Malang	Jl. Surabaya – Malang Km 54, Lemahbang, Kec. Sukorejo, Kab. Pasuruan
Direktur	dr. Nur Mazidah Telp : (0341) 458679 Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com	dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS Telp : (0343) 6745000 Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com
Humas & Marketing	Nur Lailatul Farida, S.Kep.Ns HP/WA : 0811 3507 164 Email : marketingrsphm@gmail.com	Agistia Zalfa, S.M HP/WA : 0813 1557 4065 Email : backupdatamarketingphs@gmail.com
Keuangan	Novi Ratnasari, S.E Telp : (0341) 458679 Email : keuangan@malang.rs-primahusada.com	Anita Sari, S.E Telp : (0343) 6745000 Email : keuangan@sukorejo.rs-primahusada.com

2. PIHAK KEDUA
BATAS MEDIA 99 MALANG

Alamat : Jl. Kemantren 3 No 35 RT 11 RW 13, Bandungrejosari
 Kec. Sukun, Kota Malang
 Nama : Eko Dwi Yulianto
 Jabatan : Pimpinan
 HP/WA : 087777277776

PASAL 16
LAIN - LAIN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Hal – hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **KEDUA BELAH PIHAK** atas dasar musyawarah yang selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian tersendiri yang merupakan *addendum* yang tidak dapat dipisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 17
LAMPIRAN

- (1) Lampiran – lampiran dalam perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal – pasal lain dalam perjanjian ini;
- (2) Lampiran dimaksud pada ayat (1) adalah tarif biaya dan rincian Tarif Pelayanan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Identitas yang terlampir pada saat menerima pelayanan.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK** sehingga memiliki kekuatan hukum yang sama. **KEDUA BELAH PIHAK** masing – masing menerima satu rangkap asli.

PIHAK PERTAMA,
PT. DISA PRIMA MEDIKA

PIHAK KEDUA,
BATAS MEDIA 99 MALANG

ENDANG SUSILOWATI
DIREKTUR UTAMA

EKO DWI YULIANTO
PIMPINAN